МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОГОВОР № _____
об образовании (оказании платных образовательных услуг)

г. Санкт-Петербург _____.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» (СПбГИКиТ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный номер: № Л035-00115-78/00120133 от 09.02.2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер: № А007-00115-78/01453242 от 22.05.2019, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице и.о. ректора Татарского Виктора Евгеньевича, действующего на основании Устава, принятого общим собранием (конференцией) работников и обучающихся (протокол № 1 от 24.10.2022), утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.10.2022 № 2085, зарегистрированного МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, ГРН 2227804945762 от 24.11.2022, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, с одной стороны, и

_____
(Фамилия, имя, отчество Заказчика)

именуемый(-ая) в дальнейшем «**Заказчик»** с другой стороны, и

_____
(Фамилия, имя, отчество Обучающегося)

именуемый(-ая) в дальнейшем «**Обучающийся»**, с третьей стороны, совместно именуемые далее – «Заказчик/Обучающийся», а также «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик и (или) Обучающийся обязуются оплатить обучение (платные образовательные услуги Исполнителя), а Обучающийся обязуется добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную ***программу высшего образования***:

_____
(наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _____форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта и в соответствии с образовательными программами Исполнителя и учебными планами, в том числе индивидуальными.

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____ . Период обучения с _____ по _____ .

1.3. Сроки обучения могут быть изменены дополнительным соглашением в случаях, предусмотренных настоящим Договором, законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами Исполнителя.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _____-_____ .

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом_____ по образцу, установленному федеральным органом
(бакалавра, специалиста или магистра)
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию по неаккредитованной образовательной программе выдается документ об образовании и о квалификации, по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию/государственную итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы или отчисленному из СПбГИКиТ выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

2. ПРАВА СТОРОН

2.1. *Исполнитель вправе*:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать и устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, а также осуществлять подбор и расстановку кадров, применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя в пределах, установленных соответствующим федеральным образовательным стандартом.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Регламентировать свою деятельность путем принятия локальных нормативных актов.

2.1.4. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика/Обучающегося, в том числе передавать Заказчику информацию об успеваемости Обучающегося, переводе в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, об отчислении, предоставлении академического отпуска, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.5. Не зачислять Обучающегося в случае невыполнения им условий приема, непредоставления полного пакета документов, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.6. Отчислить Обучающегося из СПбГИКиТ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами СПбГИКиТ и настоящим Договором.

2.1.7. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных

образовательных услуг, утверждёнными Правительством Российской Федерации, локальными нормативными актами СПбГИКиТ, настоящим Договором.

2.1.8. Исполнитель имеет другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Исключительные права на произведения, созданные Обучающимися в рамках курсовых, учебных и дипломных работ под руководством и по заданию Исполнителя в соответствии с учебным планом, передача которых оформляется определенными Исполнителем договорами с авторами и исполнителями этих работ, принадлежат Исполнителю.

2.3. *Заказчик вправе*:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана, о переводе Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, об отчислении, предоставлении академического отпуска.

2.3.3. Ознакомиться с локальными нормативными актами и другими документами Исполнителя, которые затрагивают права и обязанности Сторон настоящего Договора.

2.4. *Обучающийся вправе*:

2.4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.4.4. Получать без дополнительной оплаты консультации профессорско-преподавательского состава Исполнителя по вопросам образовательного процесса в установленные часы консультаций.

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, также о критериях этой оценки.

2.4.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.4.7. Проживать в общежитиях Исполнителя во время обучения (при наличии свободных мест), на основании отдельного договора в соответствии с Правилами проживания в общежитиях Исполнителя.

2.4.8. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную программу на основании отдельно заключенного договора.

2.4.9. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. *Исполнитель обязуется:*

3.1.1. Зачислить на _____курс Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема, в качестве студента.

3.1.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также информацию, содержащуюся в локальных нормативных актах Исполнителя, в том числе путём размещения данной информации на сайте Исполнителя.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием учебных занятий и другими локальными актами Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы (в том числе, предоставить возможность пользоваться библиотекой, учебными помещениями, компьютерными и иными специализированными классами, учебно-лабораторным и научным оборудованием в соответствии с календарным учебным графиком).

3.1.5. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги.

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.1.8. Обеспечить проживание в общежитии (при наличии свободных мест) на основании договора найма жилого помещения на условиях оплаты по установленному тарифу.

3.1.9. В случае успешного выполнения Обучающимся учебного плана и прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний выдать документ об образовании и о квалификации, в соответствии с п. 1.4. Договора.

3.2. Заказчик и(или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.

3.3. В случае изменения паспортных данных (в том числе места регистрации), контактов для официальных уведомлений Заказчик/ Обучающийся обязан(ы) в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить новые данные Исполнителю.

3.4. *Заказчик обязуется*:

3.4.1. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы.

3.4.2. Знакомиться с локальными актами Исполнителя, регулирующими образовательную деятельность.

3.4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и своевременную сдачу всех зачетов и экзаменов, а также извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и Организациям-партнерам, используемому в образовательном процессе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СПбГИКиТ.

3.5. *Обучающийся обязуется*:

3.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в соответствии с учебным планом или индивидуальным учебным планом, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

3.5.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитиях и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

3.5.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия, неосвоения образовательной программы, о неявке/непрохождении мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации, итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации, с предоставлением подтверждающих документов в порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами Исполнителя.

3.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и Организаций-партнеров, используемому в образовательном процессе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СПбГИКиТ.

3.5.5. Проявлять уважение к другим обучающимся, а также к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

3.5.6. При поступлении в СПбГИКиТ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.

3.5.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дополнительного соглашения об изменении условий Договора направить Исполнителю любым удобным способом (лично или по почте) подписанный со своей стороны оригинал дополнительного соглашения.

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за учебный год на момент заключения Договора составляет

_____ рублей.

(стоимость образовательных услуг за учебный год) без НДС

Размер оплаты за семестр равен 1/2 размера стоимости обучения за соответствующий учебный год:

1 семестр 1 курса: _____ руб.		2 семестр 1 курса: _____ руб.	
3 семестр 2 курса: _____ руб.		4 семестр 2 курса: _____ руб.	
5 семестр 3 курса: _____ руб.		6 семестр 3 курса: _____ руб.	
7 семестр 4 курса: _____ руб.		8 семестр 4 курса: _____ руб.	
9 семестр 5 курса: _____ руб.		10 семестр 5 курса: _____ руб.	
11 семестр 6 курса: _____ руб.		12 семестр 6 курса: _____ руб.	

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения договора составляет:

_____ рублей.

(стоимость образовательных услуг за весь период обучения) без НДС

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Информация об изменении стоимости образовательных услуг доводится до сведения Заказчика/Обучающегося посредством ее размещения на сайте и информационном стенде Исполнителя.

4.4. При изменении стоимости обучения Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.5. Оплата по Договору для Обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения осуществляется поэтапно (2 раза в год) в следующем порядке:

- за первый семестр – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора;
- за последующие семестры оплата производится следующим образом: за осенний семестр – не позднее 15 сентября; за весенний семестр – не позднее 15 февраля каждого текущего года обучения.

4.6. Оплата обучения производится Заказчиком/Обучающимся в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, в том числе через сайт Исполнителя в разделе «Электронная оплата», или путем внесения наличных денежных средств Исполнителю (в кассу). При этом, Заказчик/Обучающийся самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств.

4.7. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком/Обучающимся при фактическом поступлении денежных средств на лицевой счет Исполнителя.

4.8. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю копии платежного документа.

4.9. Оплата образовательных услуг по Договору может быть произведена из средств материнского (семейного) капитала.

4.10. При восстановлении Обучающегося в СПбГИКиТ оплата образовательных услуг устанавливается исходя из стоимости обучения, утвержденной на момент восстановления Обучающегося.

4.11. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска предоплата, произведенная Заказчиком до академического отпуска и неизрасходованная до его начала, засчитывается в стоимость обучения за учебный год, в котором будет обучаться Обучающийся после выхода из академического отпуска.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами при условии сдачи Обучающимся

вступительных испытаний, соответствующих требованиям законодательства РФ к поступающим в высшие учебные заведения, и успешного прохождения Обучающимся конкурса, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств либо до его расторжения в установленном законом или Договором порядке.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по иным предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации основаниям.

5.3. Образовательные отношения прекращаются:

5.3.1. В связи с получением образования (завершением обучения) и отчислением Обучающегося из СПбГИКиТ приказом ректора СПбГИКиТ;

5.3.2. Досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

5.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

5.4.2. По инициативе Исполнителя в установленных законом случаях;

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:

5.5.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

5.5.2. Невыполнения (ненадлежащего выполнения) Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);

5.5.3. Установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление для обучения;

5.5.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

5.5.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе в случае невыполнения или неоднократного ненадлежащего выполнения Обучающимся требований локальных нормативных актов Исполнителя.

5.6. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного направления подготовки/специальности на другое, действие настоящего Договора прекращается, дальнейшее обучение осуществляется на основании вновь заключенного Договора.

5.7. Исполнитель вправе отказаться во внесудебном одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков.

5.8. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора во внесудебном одностороннем порядке в любое время, предварительно направив Исполнителю соответствующее заявление, и оплатив (возместив) Исполнителю связанные с исполнением Договора расходы.

5.8.1. Непосещение Обучающимся занятий в период обучения и мероприятий, связанных с промежуточной и итоговой аттестацией, не является надлежащим односторонним отказом Обучающегося и/или Заказчика от исполнения настоящего Договора и не может служить основанием для уменьшения размера оплаты за обучение, установленного Договором.

5.9. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику/Обучающемуся на основании его письменного заявления с указанием реквизитов банковского счета неиспользованный Исполнителем остаток внесенных денежных средств.

5.10. Исполнитель не производит возврат денежных средств за оказанные образовательные услуги, в том числе в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Обучающимся/Заказчиком.

5.11. Если иное не установлено Договором или дополнительным соглашением к нему, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, локальными актами Исполнителя.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик/ Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Договор.

6.5. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности по настоящему Договору вследствие

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе природные катаклизмы, распоряжения уполномоченных властных органов, запрещающие осуществить действия, которые предусмотрены настоящим Договором, забастовки, боевые действия и прочие. Срок исполнения обязательств по Договору увеличивается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в СПбГИКиТ, до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из СПбГИКиТ.

7.3. Вся информация о принятии и изменении локальных нормативных актов Исполнителя, а также об исполнении Договора (расписание занятий и иных мероприятий, информация о размере оплаты за обучение и т.д.) отражается в приказах и распоряжениях Исполнителя и размещается в доступных для ознакомления местах (официальном сайте Исполнителя, информационных стендах).

7.4. В ходе исполнения Договора Стороны осуществляют взаимодействие посредством переписки, путем направления друг другу документов на бумажных носителях и электронных сообщений, направленных в установленном Договором или законом порядке. Стороны исходят из достоверности и актуальности контактных данных, указанных в настоящем Договоре, об изменении которых каждая из Сторон обязана информировать другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня такого изменения.

7.5. Договор может быть заключен как путем обмена документами, выполненными на бумажном носителе и скрепленными подписью и печатью (при наличии) Сторон, так и путем направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в установленном законом или локальными нормативными актами Исполнителя порядке, либо скан-копией, фотографией подписанного документа в формате PDF, TIFF, направленных Сторонами через «Личный кабинет абитуриента» в информационной системе электронного документооборота (ЭДО) СПбГИКиТ (при наличии возможности), либо Портал государственных услуг Российской Федерации (Госуслуги), или федеральные государственные информационные системы для образовательных учреждений, в соответствии с частью 3 статьи 438 ГК РФ.

7.5.1. Стороны признают, что Договор, равно как и его скан-копия, направленная в электронном виде путем обмена документами с использованием систем ЭДО, имеют юридическую силу наравне с документами, оформленными на бумажном носителе и обязательными для исполнения Сторонами до момента получения оригиналов, которые Обучающийся обязан собственноручно подписать и обеспечить подписание собственноручной подписью Заказчика в течение первого года обучения.

7.6. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим извещением Обучающегося и (или) Заказчика о досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении условий настоящего Договора, об изменении условий и необходимости заключения дополнительного соглашения к Договору, об утверждении или изменении локальных нормативных актов Исполнителя, о претензиях, уведомлениях и пр., является извещение посредством любого из следующих способов: направления письменного уведомления в форме сообщений, телеграммы, телефонограммы, по адресам места жительства, адресам электронной почты Заказчика и (или) Обучающегося или в мессенджерах с использованием номеров телефонов Обучающегося/Заказчика, указанных в настоящем Договоре, с использованием услуг Почты России, телеграфа, курьерских служб, нарочного, социальных сетей, с применением дистанционных образовательных технологий электронно-информационных образовательных систем (средств) Исполнителя или других сервисов, а также под подпись Обучающегося и (или) Заказчика. Направленные Исполнителем в адрес Заказчика и (или) Обучающегося документы, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не были ему вручены или адресат не ознакомился с ними.

7.7. Образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Обучающимся в момент исполнения Исполнителем учебного плана. В случае отсутствия Обучающегося на учебных занятиях и лекциях, либо в случае его неявки на зачеты и экзамены, он не вправе ссылаться на то, что услуги ему не оказаны. Стороны договорились не заключать отдельного акта сдачи-приемки оказанных услуг. Согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ, услуги, оказываемые Исполнителем в рамках настоящего Договора, НДС не облагаются, и счет-фактура не выставляется.

7.8. До Заказчика/Обучающегося доведена информация о том, что образовательная программа, предусмотренная п. 1.1 настоящего Договора или ее часть может быть реализована Исполнителем по его усмотрению с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

7.9. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи ректора СПбГИКиТ, а также исполняющего его обязанности или уполномоченного им лица, и факсимильного воспроизведения его подписи на настоящем Договоре, дополнительных соглашениях к нему и иных исходящих от Исполнителя документах.

7.10. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора. В случае, если Заказчик и Обучающийся совпадают в одном лице, Договор оформляется в 2 (двух) экземплярах.

7.11. Изменение положений Договора может производиться только в письменной форме, путем заключения дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон, с учетом положений настоящего Договора. В случае, если Обучающийся по истечении 5-дневного срока не возвратит подписанный со своей стороны оригинал дополнительного соглашения к Договору, то указанные в данном дополнительном соглашении изменения считаются согласованными Сторонами и применяются к правоотношениям Сторон по исполнению Договора. Обучающийся не вправе в дальнейшем ссылаться на факт не подписания им дополнительного соглашения к Договору.

7.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.13. Местом исполнения услуг, оказываемых по настоящему Договору, является место нахождения Исполнителя.

7.14. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем проведения переговоров, а в случае не урегулирования разногласий путем переговоров, они рассматриваются в судебном порядке. При этом, Стороны пришли к соглашению, что

Обучающийся и (или) Заказчик вправе обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а в случае, если истцом (заявителем, третьим лицом, заинтересованным лицом) выступает Исполнитель, то иск подается в суд по месту нахождения Исполнителя.

7.15. Заказчик и (или) Обучающийся, подписывая настоящий Договор, а также на основании согласия Обучающегося, предоставляемого им Исполнителю отдельно, в целях заключения и исполнения Договора и требований законодательства РФ об образовании, дают согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных Исполнителем в объеме, необходимом для освоения Обучающимся образовательной программы, в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя. Исполнитель обязуется уничтожить персональные данные после окончания их обработки в сроки, установленные законодательством об образовании и об архивном деле РФ.

7.16. Подписание настоящего Договора означает ознакомление Исполнителем Обучающегося со свидетельством о государственной регистрации, Уставом СПбГИКиТ, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, с образовательными программами, правилами внутреннего распорядка обучающихся, правилами проживания в общежитии и другими документами Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также означает согласие Обучающегося с политикой Исполнителя в отношении обработки персональных данных, положением об обработке и защите персональных данных обучающихся, а также с требованиями иных локальных нормативных актов Исполнителя, размещенных на официальном сайте Исполнителя.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»
Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,
Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 13
тел.: (812) 319-35-01 (доб. 8), e-mail: cdp@gikit.ru
ИНН 7816009843, КПП 781601001, ОГРН 1027807985094, ОКТМО 40902000, ОКПО 02372800
Наименование получателя:
УФК по Нижегородской области (СПбГИКиТ, л/с 20726Х44570) – при заполнении лицевого счета указывается латинская буква Х (икс)
Наименование банка получателя:
ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102 К/с 40102810745370000024 Р/с 03214643000000013225 КБК 00000000000000000130
При заполнении платежных поручений при оплате обучения в графе "назначение платежа" указывать: Платные образовательные услуги по Договору №.....от....., Заказчик - ФИО, за ФИО слушателя/обучающегося/студента.....курс,....семестр, 20.../20... учебный год, факультет....., специальность.....

Заказчик: _____ Дата рождения: _____

Паспорт: _____ Дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Адрес регистрации: _____

Электронная почта: _____ Телефон: _____

СНИЛС: _____ ИНН (при наличии): _____

Обучающийся: _____ Дата рождения: _____

Паспорт: _____ Дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Адрес регистрации: _____

Электронная почта: _____ Телефон: _____ ИНН (при наличии): _____

Исполнитель:
И.о. ректора СПбГИКиТ

_____ В.Е Татарский
М.П.

Заказчик:
_____ / _____
Подпись Заказчика И.О. Фамилия Заказчика

Экземпляр Договора получен на руки

_____
Подпись Заказчика

Обучающийся:
_____ / _____
Подпись Обучающегося И.О. Фамилия Обучающегося

Экземпляр Договора получен на руки

_____
Подпись Обучающегося